

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA**

MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 1.234.567 SSP/MA e inscrita no CPF/MF sob o nº 456.789.123-45, beneficiária do INSS nº 123.456.789-0, residente e domiciliada na Rua dos Flamboyants, nº 123, Bairro Turu, São Luís/MA, CEP 65066-000, endereço eletrônico mgracas.pereira@email.com.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), com fulcro nos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à espécie, propor a presente

**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS**

em face de **BANCO UFMG S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.222.333/0001-44, com sede na Avenida Paulista, nº 1.500, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

A Autora é pessoa idosa, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tendo sua subsistência inteiramente custeada pela renda mensal decorrente de seu benefício previdenciário. Trata-se de consumidora, na forma do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que, em relação a eventuais produtos e serviços bancários, ocupa posição de manifesta vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica.

No mês de janeiro de 2024, ao verificar o extrato de pagamento de seu benefício, a Autora constatou a existência de descontos mensais no valor de **R\$ 120,00**, efetuados desde Junho/2022, sob a rubrica de empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Réu. A Autora afirma, de forma categórica, que **não reconhece a contratação** de qualquer operação de crédito junto à instituição financeira demandada.

Ao tomar ciência dos descontos, a Autora procurou, de forma administrativa, o Banco Réu, solicitando esclarecimentos acerca da origem do débito. Entretanto, a instituição limitou-se a informar a existência do contrato nº **502348719**, celebrado em 10/05/2022, com valor liberado de R\$ 5.000,00, a ser pago em 72 parcelas mensais de R\$ 120,00, sem, contudo, apresentar documentação hábil que comprovasse a efetiva anuência e a legítima contratação pela Autora.

Note-se que a Autora sequer tem conhecimento ou familiaridade com operações bancárias complexas, tratando-se de pessoa idosa, de baixa escolaridade, que realiza apenas as movimentações estritamente necessárias à sua subsistência. Inexistiu, em qualquer momento, manifestação de vontade da Autora no sentido de contratar o empréstimo ora impugnado, tampouco houve qualquer tipo de negociação ou ajuste prévio entre as partes.

Diante da ausência de qualquer contratação por parte da Autora, resta inequívoco que os valores até aqui descontados de seu benefício previdenciário configuram cobrança indevida, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral, notadamente considerando a natureza alimentar da verba atingida e a condição de hipossuficiência da Autora.

Tendo em vista a impossibilidade de solução na via administrativa, não restou alternativa à Autora senão a de buscar a tutela jurisdicional, visando ver reconhecida a inexistência do débito, obter a restituição dos valores indevidamente descontados e ser ressarcida pelos danos morais sofridos.

Cumprе destacar, desde logo, que a Autora reside há mais de três décadas no mesmo imóvel, localizado no Bairro do Turu, em São Luís/MA, onde sempre recebeu suas correspondências relativas ao benefício previdenciário. Jamais recebeu, em seu endereço, qualquer comunicação formal, proposta comercial escrita, cartão magnético, chave de acesso ou cartão de assinatura relacionados a contrato celebrado com o Banco Réu. Tampouco jamais utilizou os valores indicados pela instituição como sendo objeto da suposta operação de crédito, inexistindo nos extratos de sua conta corrente qualquer movimentação compatível com depósito ou saque dos montantes alegadamente contratados.

Ressalte-se, ainda, que a Autora, além de idosa, apresenta limitações de locomoção e de manuseio de meios digitais, utilizando o cartão magnético de seu benefício, de forma restrita, apenas para saques da renda mensal, sempre com auxílio de familiares. Assim, não há qualquer plausibilidade na versão de que tenha, por iniciativa própria ou por canais digitais, firmado contrato de empréstimo consignado, especialmente considerando sua rotina e perfil socioeconômico, incompatíveis com o tipo de contratação ora impugnada.

II – DO DIREITO

II.1 – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica travada entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se, portanto, integralmente, a legislação consumerista, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297: '*O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras*'). Evidente, portanto, a vulnerabilidade técnica e fática da Autora, fazendo jus às prerrogativas dispostas na Lei nº 8.078/1990, notadamente a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII.

II.2 – Da inexistência de contratação e do ônus da prova

Cabe ao Banco Réu, na condição de fornecedor do serviço financeiro, comprovar a regularidade da contratação impugnada, mediante a apresentação de instrumento contratual assinado pela Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A mera alegação da existência de contrato, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para legitimar os descontos perpetrados no benefício previdenciário da Autora.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, tratando-se de fato negativo alegado pelo consumidor, o ônus de demonstrar a efetiva contratação recai sobre a instituição financeira,

haja vista tratar-se da parte detentora dos documentos e registros eletrônicos da operação.

II.3 – Da repetição do indébito em dobro

Tendo sido os valores cobrados indevidamente, impõe-se a restituição em dobro dos montantes já descontados do benefício previdenciário da Autora, nos exatos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cujos rigores se aplicam à hipótese dos autos, uma vez inexistente engano justificável por parte do Banco Réu.

II.4 – Dos danos morais

A conduta do Banco Réu, consistente em promover descontos mensais em benefício previdenciário da Autora, de natureza alimentar, sem qualquer respaldo contratual válido, causou-lhe inegáveis transtornos emocionais, angústia, sentimento de impotência e comprometimento de sua subsistência, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e configurando efetivo dano moral indenizável.

Tem-se aí, por conseguinte, violação a direito de personalidade da Autora, cuja reparação se impõe, com fulcro no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

II.5 – Da jurisprudência aplicável

A controvérsia ora posta em juízo é objeto de entendimento consolidado nos Tribunais pátrios, em especial no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os descontos indevidos em benefícios previdenciários, em razão de contratos cuja regularidade não seja comprovada, impõem à instituição financeira a obrigação de restituir em dobro os valores cobrados e de reparar os danos morais daí decorrentes. Nesse sentido, a propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. (...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada, não sendo suficiente a mera alegação de existência do contrato. Recurso especial conhecido e provido."

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão já firmou entendimento de que o desconto em benefício previdenciário, sem a demonstração inequívoca da contratação pelo titular, caracteriza ato ilícito e enseja a reparação integral dos prejuízos materiais e morais experimentados pelo consumidor.

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer a Autora seja deferida a tutela provisória de urgência para que o Banco Réu, desde já, **suspenda imediatamente os descontos mensais** relativos ao contrato nº 502348719 em seu benefício

previdenciário, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

A probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos acostados à presente petição e pela própria dinâmica dos fatos narrados. O perigo de dano, por sua vez, é patente, porquanto os descontos recaem sobre verba alimentar destinada ao sustento da Autora, pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e dignidade.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Autora:

- a a concessão dos benefícios da **gratuidade da justiça**, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, diante da hipossuficiência financeira declarada em anexo;
- b a **inversão do ônus da prova**, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC;
- c a concessão da **tutela provisória de urgência**, para suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário relativos ao contrato nº 502348719;
- d a **citação** do Banco Réu, no endereço declinado, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão;
- e ao final, a procedência dos pedidos, para o fim de: (i) **declarar a inexistência do débito** relativo ao contrato nº 502348719; (ii) condenar o Banco Réu à **restituição em dobro** dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC; (iii) condenar o Banco Réu ao pagamento de **indenização por danos morais** no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou em montante a ser arbitrado por este Juízo;
- f a condenação do Banco Réu ao pagamento das **custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais**, no percentual máximo legalmente previsto;
- g provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial pela produção de prova documental, pericial e testemunhal, caso necessário.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais).

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Luís/MA, 05/02/2024.

Dr. Rodrigo Mendes Albuquerque

OAB/MA 12.345

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 1.234.567 SSP/MA e inscrita no CPF/MF sob o nº 456.789.123-45, beneficiária do INSS nº 123.456.789-0, residente e domiciliada na Rua dos Flamboyants, nº 123, Bairro Turu, São Luís/MA, CEP 65066-000.

OUTORGADO: Dr. Rodrigo Mendes Albuquerque, advogado inscrito na OAB/MA 12.345, com escritório profissional situado na Rua do Sol, nº 400, sala 501, Centro, São Luís/MA, endereço eletrônico rodrigo.albuquerque@advogados.com.br.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, a outorgante nomeia e constitui como seu bastante procurador o outorgado acima qualificado, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad judicium et extra*, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para firmar compromissos, transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar acordo extrajudicial, substabelecer com ou sem reservas de iguais poderes, e, em especial, representá-la perante instituições financeiras e órgãos administrativos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais a ser proposta em face do **Banco UFMG S.A.**, CNPJ 11.222.333/0001-44, com todos os poderes inerentes ao mandato, inclusive os de substabelecer.

São Luís/MA, 05/02/2024.

MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA

CPF: 456.789.123-45

Reconhecimento de firma por autenticidade em cartório - não aplicável em juízo (Lei nº 8.935/1994 c/c art. 105 do CPC).

DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CÓPIA DIGITALIZADA)

Anexo à petição inicial – juntada pela parte autora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO

[fotografia]

Maria das G. Silva Pereira

ASSINATURA DO TITULAR

REGISTRO GERAL
1.234.567 SSP/MA

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/03/2012

NOME
MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA

FILIAÇÃO
Antonio da Silva Pereira■Josefa Silva Pereira

DATA DE NASCIMENTO
15/03/1958

NATURALIDADE
São Luís/MA

CPF
456.789.123-45

Documento fictício gerado para fins de simulação em Hackathon UFMG 2026.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (CÓPIA DIGITALIZADA)

Anexo à petição inicial – juntada pela parte autora

EQUATORIAL

Distribuidora de Energia do Maranhão

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Referência: JAN/2024

CLIENTE / UNIDADE CONSUMIDORA

Nome: MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA
CPF: 456.789.123-45
Endereço: Rua dos Flamboyants, nº 123, Bairro Turu
São Luís/MA – CEP 65066-000
Unidade consumidora (UC): 10045672301
Classe: Residencial – Trifásico

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
Consumo de energia elétrica	187 kWh	0,82145	153,61
Contribuição de iluminação pública	—	—	12,40
Tributos (ICMS/PIS/COFINS)	—	—	28,99
TOTAL A PAGAR			R\$ 195,00

Vencimento: 22/01/2024

Valor a pagar: R\$ 195,00

83640000001-9 95000019502-5 40183104123-5 45678912345-0